

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4204/2536

มหาวิทยาลัย ธรรม ศาสตร์
นาย วสันต์ ัญญ มั่น ตา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 103 เดิม, มาตรา 194, มาตรา 368, มาตรา 379,
มาตรา 383, มาตรา 680
ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 249

แม้มูลนิธิริอากี้เฟลเลอร์ให้ทุนการศึกษาแก่จำเลยที่ 1 โดยไม่ผ่านโจทก์และเป็น
ทุนที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพันใด ๆ รวมทั้งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตี่จะให้จำเลยที่
1 กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ลาไปศึกษา ก็หาใช่ข้อ
สำคัญไม่ เนื่องจากขณะที่จำเลยที่ 1 ขออนุมัติลาไปศึกษา ตอนนั้นจำเลยที่ 1 ยังรับ
ราชการในสังกัดโจทก์ และจำเลยที่ 1 ก็ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่อโดยมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนในระหว่าง ที่ลานั้น ก็ด้วยความประสงค์ของโจทก์ที่ว่า ต้องการให้จำเลยที่
1 กลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาแล้วหาเกี่ยวข้องกับ
มูลนิธิต่ออย่างใด การที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญาได้รับทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศกับ
โจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ตามสัญญาดังกล่าวนี้อาจเป็นเหตุและค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ รวมทั้งค่าเดินทางที่จ่ายให้อันเนื่องจากการศึกษาต่อนั้นไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลไทย
รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การใด ก็รวมอยู่ในความหมายที่จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้คืน
โจทก์ ฐานะเป็นค่าเสียหายเมื่อมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงเงินทุน และค่าใช้
จ่าย ๆ รวมตลอดทั้งค่าเดินทางที่มูลนิธิริอากี้เฟลเลอร์ จ่ายให้แก่จำเลยที่ 1 ในการ
ลาศึกษาต่อ นั้น หากมีข้อยกเว้นในสัญญา ว่าให้ใช้เฉพาะกับผู้รับทุนซึ่งผ่านรัฐบาลไทย

หรือโจทก์เท่านั้น การกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นเป็นข้อตกลง อันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ เมื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาเป็นที่ประจักษ์ว่า เพื่อต้องการให้จำเลยที่ 1 กลับมาปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและประเทศชาติโดยรวม จึงเป็นการชอบธรรม และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สัญญาดังกล่าวจึงมีมูลหนี้ต่อกันบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ปฏิบัติราชการครบกำหนดตามสัญญา จึงต้องรับผิดตามสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์ จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดร่วมด้วยในฐานะผู้ค้ำประกัน โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชดเชยค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ตามสัญญาเอกสารท้ายฟ้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง เป็นหลัก และสัญญาเอกสารท้ายฟ้องก็ระบุชัดเจนว่า จำเลยที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์จึงเป็นที่เข้าใจได้อยู่ในตัวว่า หาใช่ทุนของโจทก์ไม่ ดังนี้ข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์ดังกล่าวจึงมิใช่ข้อเท็จจริงที่ต่างจากฟ้อง อันเป็นเหตุให้ยกฟ้อง จำเลยฎีกาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเหรียญสหรัฐเมื่อจำเลยมิได้ยกขึ้นเป็นข้ออุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์จึงเป็นข้อมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบ ในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโท ตำแหน่งอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ของโจทก์ ได้รับทุนของโจทก์เรียกชื่อว่า ทุนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อไปศึกษาชั้นปริญญาเอก ประเทศสหรัฐอเมริกาจำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ลาราชการไปศึกษา โดยจำเลยที่ 1 ทำสัญญากับโจทก์ว่า เมื่อจำเลยที่ 1 สำเร็จการศึกษาแล้ว จำเลยที่ 1 ต้องเข้าปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามเวลาไม่ต่ำกว่าสองเท่าของเวลาที่กำหนดให้ไปศึกษาหากจำเลยที่ 1 ประพฤติผิดสัญญาจำเลยที่ 1 ยอมชดใช้เงินเท่าจำนวนเงินเดือนและเงินเพิ่มที่ได้รับแล้วตลอดเวลาที่ไป

ศึกษาต่อ รวมทั้งเงินทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าเดินทางที่รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การใด ๆ ได้จ่ายไปในการที่จำเลยที่ 1 ไปศึกษาด้วย ถ้าจำเลยที่ 1 รับราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา จำเลยที่ 1 ยอมชดใช้เงินดังกล่าวโดยหักเวลาที่จำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติราชการไปแล้วออก จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับมาปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระยะหนึ่ง ต่อมาจำเลยที่ 1 ลาออกจากราชการก่อนครบกำหนดเวลารับราชการใช้ทุนคืน เป็นการผิดสัญญา ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์มิได้เป็นผู้แทนหรือตัวแทนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ไม่ใช่รัฐบาลต่างประเทศและหรือองค์การใด ๆ ทั้งมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ไม่เคยมอบทุนให้แก่โจทก์ การพิจารณาให้ทุนแก่ผู้ใดตั้งแต่เริ่มแรกก็ไม่ผ่านโจทก์มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เป็นผู้พิจารณาเองว่าจะมอบทุนแก่ผู้ใดเป็นจำนวนเท่าใด และจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุนเอง จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์มิได้หวังผลตอบแทนหรือมีข้อผูกพันใดกับผู้รับทุนทั้งสิ้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 656,856.79 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 592,150.15 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 21,982.25 เหรียญสหรัฐ กับ 13,783.99 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินแต่ยอดนับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ สำหรับ

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาให้คิดเป็นเงินไทยในอัตราแลกเปลี่ยน 26.17 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในชั้นแรกมีว่า จำเลยทั้งสองมีความผูกพันต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์หรือไม่ซึ่งจำเลยทั้งสองฎีกาว่า เมื่อทุนการศึกษาที่มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ออกให้แก่จำเลยที่ 1 ในโอกาสที่เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนั้น เป็นทุนอันปราศจากเงื่อนไขและจำเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการขอทุนเอง ดังนั้น ข้อความที่ระบุไว้ในสัญญา ที่บังคับให้จำเลยที่ 1 ต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ลาไปศึกษา จึงมิใช่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์นอกจากนี้ตามสัญญาดังกล่าวเป็นแบบฟอร์มที่ใช้กับผู้รับทุนซึ่งผ่านรัฐบาลไทยหรือโจทก์เท่านั้นหาได้ใช้กับโจทก์ซึ่งเป็นผู้ขอทุนจากมูลนิธิเองไม่ เมื่อทุนการศึกษาดังกล่าวมิใช่เป็นของโจทก์และไม่ผ่านโจทก์ โจทก์จึงไม่มีส่วนได้เสียที่จะแสวงหาประโยชน์จากสัญญา เพื่อเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามสัญญาได้ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบเช่นกันนั้น เห็นว่า แม้การที่มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้ทุนการศึกษาแก่จำเลยที่ 1 โดยไม่ผ่านโจทก์ และเป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพันใด ๆ รวมทั้งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิดังกล่าวที่จะให้จำเลยที่ 1 กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลา 2 เท่าของการศึกษาที่ลาไปศึกษาก็หาใช่ข้อสำคัญไม่ เนื่องจากขณะที่จำเลยที่ 1 ขออนุมัติลาไปศึกษาต่อนั้น จำเลยที่ 1 ยังรับราชการในสังกัดโจทก์ และจำเลยที่ 1 ก็ได้รับการอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่อโดยมีสิทธิรับเงินเดือนในระหว่างที่ลานั้นก็ด้วยความประสงค์ของโจทก์ว่า ต้องการให้จำเลยที่ 1 กลับมาปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาแล้ว หาเกี่ยวข้องกับมูลนิธิดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ ปัญหาอยู่ที่ว่า เมื่อจำเลยทั้งสองตกลงยินยอมเข้าทำสัญญากับโจทก์แล้ว สัญญานั้นผูกพันจำเลยทั้งสองให้ต้องรับผิดชอบ

ต่อโจทก์เพียงใดหรือไม่ ซึ่งตามสัญญาข้อ 5 (ก) มีข้อความระบุว่า เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาแล้ว ให้ผู้รับทุนเข้าปฏิบัติราชการรวมเวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของเวลาที่ลาศึกษา และสัญญาข้อ 5 (ข) มีข้อความว่า "ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อ 5 (ก) ข้าพเจ้าจะใช้ค่าเสียหายแก่ผู้รับสัญญาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ (1) ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือปฏิบัติราชการต่อไปเลย ข้าพเจ้าจะใช้เงินเท่าจำนวนเงินเดือน และเงินเพิ่มที่รับไปแล้วตลอดระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน ฝึกงาน หรือการศึกษา (ถ้ามี) และรวมทั้งเท่าจำนวนเงินทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดทั้งเงินค่าเดินทางที่รัฐบาลไทยรัฐบาลต่างประเทศ และหรือองค์การใดได้จ่ายไปในการที่ข้าพเจ้าได้ไปปฏิบัติงาน ฝึกงาน และหรือการศึกษานั้นอีกด้วย (2)"เห็นได้ว่าตามสัญญาฉบับนี้ เงินทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าเดินทางที่จ่ายให้อันเนื่องจากการศึกษาต่อเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การใดก็รวมอยู่ในความหมายที่จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้คืนโจทก์ในฐานะเป็นค่าเสียหายเมื่อมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น ซึ่งในที่นี้หมายถึงเงินทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมตลอดทั้งค่าเดินทางที่มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์จ่ายให้แก่จำเลยที่ 1 ในการลาไปศึกษาต่อนั้นห้ามข้อยกเว้นในสัญญาว่าให้ใช้เฉพาะกับผู้รับทุนซึ่งผ่านรัฐบาลไทยหรือโจทก์เท่านั้นไม่ การกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นเช่นนี้ จึงเป็นข้อตกลงอันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ เมื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาเป็นที่ประจักษ์ว่า เพื่อต้องการให้จำเลยที่ 1 กลับมาปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและประเทศชาติโดยรวม จึงเป็นการชอบด้วยเหตุผลและความเป็นธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด จึงมีมูลหนี้ต่อกันซึ่งมีผลบังคับกันได้ตามกฎหมาย เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ปฏิบัติราชการครบกำหนดตามสัญญา จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์ส่วนจำเลยที่ 2 ก็ต้องรับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ร่วมประกัน ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

จำเลยทั้งสองฎีกาในข้อต่อไปว่า โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงแตกต่างไปจากฟ้องนั้น คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 รับราชการในสังกัดโจทก์ได้รับทุนของโจทก์เรียกชื่อว่า "ทุนของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์" เพื่อไปศึกษาในชั้นปริญญาเอก และจำเลยที่ 1 ได้รับทำสัญญากับโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องความว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจำเลยที่ 1 ต้องเข้ารับปฏิบัติราชการกับโจทก์เป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่ลาไปศึกษา หากผิดสัญญายอมใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า จำเลยที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์หาใช่ได้รับทุนของโจทก์หรือผ่านโจทก์ไม่ดังนี้ เห็นว่า โจทก์มุ่งฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ตามสัญญาเอกสารท้ายฟ้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องเป็นหลักฐานและสัญญาเอกสารท้ายฟ้องดังกล่าวก็ได้ระบุชัดเจนว่า จำเลยที่ 1 ได้รับทุนของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์จึงเป็นที่เข้าใจได้อยู่ในตัวเองว่าหาใช่ทุนของโจทก์ไม่ ดังนี้ข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์ดังกล่าวจึงมิใช่ข้อเท็จจริงที่ต่างจากฟ้องอันเป็นเหตุให้ยกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยทั้งสองฎีกาเป็นข้อสุดท้ายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐนั้น จำเลยทั้งสองมิได้ยกขึ้นเป็นข้ออุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์ จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 15,237.39 เหรียญสหรัฐ กับ 13,783.99 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน และยอดนับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ สำหรับเงินเหรียญสหรัฐให้คิดเป็นเงินไทยในอัตราแลกเปลี่ยน 26.17 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ ชนะคดีในชั้นฎีกาแทนโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ณรงค์ ตันติเดมิท-ก้าน อันนันทน์-ประยูร มุลศาสตร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ